

13.07.2023

דרושה רפורמה אמיתית במח"ש - לא פוליטיזציה פסולה שלה

עמדת הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל בעניין הצעת חוק פ/586/25 לתיקון פקודת המשטרה (המחלקה לחקירת שוטרים), התשפ"ג-2022

הצעת חוק פ/586/25 לתיקון פקודת המשטרה (המחלקה לחקירת שוטרים), התשפ"ג-2022, מציעה כי המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) תוכפף ישירות לשר המשפטים, תנותק מפרקליטות המדינה, ותהיה לה הסמכות לחקור גם פרקליטים. הצעה זו מעלה חשש מהותי כי מח"ש תהפוך לכלי שרת פוליטי העושה דברו של שר ממונה זה או אחר, ומקדמת אינטרסים זרים ופסולים של הממשלה והשלטון, במקום להיות מוסד אפקטיבי השומר על טוהר המידות ויושרתה של משטרת ישראל והמשרתים בה.

לדעת **הוועד נגד עינויים**, יד ביד עם הצורך לשמר את האופי הא-פוליטי והבלתי תלוי של מח"ש, אין עוררין שיש צורך ברפורמה מקיפה של המחלקה. לאור ההשתלחות האלימה המתמשכת של משטרת ישראל נגד מפגינים והעדר האכיפה של מח"ש כלפי שוטרים אלימים, הצורך בשינוי עומק במח"ש מעולם לא היה דחוף יותר, והצורך בשינוי מהותי ביחסה של משטרת ישראל למפגינים מעולם לא היה ברור יותר.

כארגון המייצג קורבנות עינויים ונפגעי אלימות משטרתית, יש לוועד נגד עינויים ניסיון ארוך שנים של התמודדות עם הפרות זכויות אדם ואזרח של מפגינים ומפגינות, מימין ומשמאל, יהודים וערבים, חילונים וחרדים. למרות שאנו בוועד נגד עינויים מכירים במורכבות של עבודת המשטרה בימים מתוחים פוליטית, יותר מדי פעמים, לכאורה לשם שמירה על "הסדר הציבורי", אזרחיות שיצאו לממש את זכותן הדמוקרטית למחות ולהביע דעה, מוצאות את עצמן חשופות לאלימות קשה ומשולחת רסן של שוטרים- אותם האנשים האמונים על ביטחוננו.

בשנה האחרונה אנחנו רואים ומרגישים את רוח המפקד מחלחלת לשטח, ופרקטיקות של אלימות שלטונית זולגות מהשטחים הכבושים לתוך ישראל. אלימות משטרתית לא מתחילה או מסתיימת במרכז תל אביב, לאור זרקורי התקשורת. בחיפה המשטרה תוקפת באלימות ועוצרת דרך קבע מפגינים שנושאים דגלי פלסטין. במזרח ירושלים המשטרה משתמשת ברימוני הלם בסיטונאות כנגד מפגינים פלסטינים. רק לפני מספר שבועות קיבלנו דיווחים על אלימות כלפי משתתפים במצעד הגאווה, כולל השפלות קשות שכוונו לזהותם. המגדרית. אלה אותן התנהגויות שראינו בעבר כלפי חרדים, יוצאי אתיופיה, אנשים עם מוגבלויות ואחרים, שכעת מופנות גם כלפי קבוצת הרוב.

על פי נתונים שפרסמה מח"ש עצמה, למרות שמספר התלונות בשנים 2020 ו-2021 היה כמעט זהה, **בשנת 2021 מח"ש סגרה ללא העמדה לדין פלילי כמות כפולה של תיקים ביחס לשנת 2020. 57% מהתיקים נסגרו ללא שהתקיימה כל בדיקה או חקירה פלילית** (לעומת 43% מהתיקים בשנת 2020), **ורק ב-12% מהתיקים נחקרו השוטרים החשודים באזהרה** (לעומת 21% מהתיקים בשנת 2020). נתונים אלו מעלים ספק רב באשר ליעילות ההרתעה של מח"ש כלפי שוטרים שפעלו שלא כדין, ומעוררים חשש אמיתי שמח"ש מועלת בתפקידה להבטיח את טוהר המידות במשטרה ולהעמיד לדין את מי שפגעו באותם האזרחים על ביטחונם הם אמונים.

רבות מהתלונות המוגשות על-ידי הוועד נגד עינויים למח"ש נדחות כעבור מספר חודשים לאחר "בדיקה מקדמית" בלבד, שלעתים קרובות אינה כוללת שום פעולות חקירה, גם במקרים בהם התנהלות השוטרים גרמה לפגיעות של ממש בגופם של המתלוננים. חלק ניכר מהתיקים המגיעים לפתחה של מח"ש נסגרים בנימוק של "חוסר עניין לציבור" או "העדר עבירה" - פעמים רבות מבלי שחוקרי היחידה שוחחו עם המתלוננים, גבו עדויות או ביצעו פעולות חקירה מינימליות, ולעתים אף מבלי שנודע למתלוננים שהוחלט לסגור את התיק.

ברבים מהמקרים, מח"ש חוקרת את האירוע רק לאחר שהוועד נגד עינויים מגיש ערר ליחידת עררים בפרקליטות המדינה, אשר מורה למח"ש לחקור בעקבות הגשת הערר.

בנוסף, לא רק שרוב התיקים שמח"ש סוגרת אינם מועברים למשטרה לשם **בירור משמעותי**, מרבית התיקים שכן מועברים אינם מבשילים לכדי הגשת כתבי אישום משמעותיים במשטרה, ועונשם של שוטרים המורשעים בדין משמעותי הינו קל למדי, כפי שציין מבקר המדינה בדו"ח מ-2017.

חובת המדינה להבטיח כי משטרת ישראל מגנה על חופש הביטוי וההפגנה, ואינה כלי שרת פוליטי של צד זה או אחר, אלא גוף עצמאי שפועל להבטיח את כבוד האדם וחירותו. חובה זו מתבטאת ביתר שאת בימים אלה, כשמאות אלפי אזרחים ואזרחיות ממשות את זכותן הדמוקרטית למחות ולהביע דעה במרחב הציבורי נגד מדיניות הממשלה. לכולנו הזכות להפגין ללא חשש או פחד ומשום כך חיוני להבטיח כי שוטרים אלימים שמעלו בתפקידם ופגעו באזרחיות יעמדו לדין.

חובה עלינו להבטיח שמח"ש תנהל חקירות של ממש, ולא תסתפק בבדיקה מקדימה בלבד, במקרים בהם שוטרים גרמו חבלות גופניות.

על המחוקק להבטיח שמח"ש תנהל חקירה כנה, מקצועית ורצינית, ולא תגנוז תלונות ללא כל בירור של ממש, בכל מקרה בו אזרחים נפגעו בגופם מאלימות משטרתית.

טיוח פשעים מצד מי שאחראים להגן עלינו, גניזת תיקים בצורה שרירותית, וביטול כמעט כלאחר יד של תלונות אזרחים פוגעות לא רק באמון הציבור במוסדות המדינה, אלא גם ביכולת להבטיח צדק וביטחון אישי לכלל האוכלוסייה. האינטרס להבטיח שמח"ש עושה את עבודתה נאמנה משותף לכולנו, תומכי הממשלה הנוכחית ומתנגדיה.

לכן, אנו בוועד נגד עינויים קוראים לחברי הכנסת מכל סיעות הבית, ובמיוחד אלה שציבור התומכים בהם מכיר מקרוב עד כמה קשה, גרועה וראויה לטיפול סוגיית האלימות המשטרתית, להתנגד להצעת חוק פ/586/25 לתיקון פקודת המשטרה (המחלקה לחקירת שוטרים), התשפ"ג-2022, ולפעול לקידום רפורמה אמיתית במח"ש - ולא לפוליטיזציה פסולה שלה.